你這個人很不好，所以都被投訴，為了反對而反對，所以是不是說如果有一條例，投訴經查無事實，投訴的這個人，你要負擔什麼樣的責任，才不會造成我們業者吃虧，所以這個條例對我們而言，真的有傷害。

今天這個說明會，針對這條已經討論二個多小時了，沒有結論，我在這裡建議這條，千萬不要附加下去，否則對之後要申請的人，都去做工就好，不用投資幾千萬、幾百萬在這個地方，還讓大家糟蹋，我就不要做就好了，那麼這個地方絕對不會進步。這條文對我們真的會是傷害，在這裡我提一個建議，是不是我們用另外一種條件，檢附新設牧場里民調查意見報告書，可以讓里民簽名，加上電話，如果有需要你可以打電話去問他，這樣可以查證，這樣對我們來說，是不是就不會造成敵對。

依據根據當時有附調查意見書，大家都不反對，里民有意見，但業者有辦法改進，就可准予設立，並依法有據。我是覺得說是不是這條我們不要設定一定要辦說明會，是不是改成檢附新設牧場里民調查意見報告書，可以請公所來背書增加公信力，在調查時公所獸醫或承辦來看，來作證並簽名，業者也簽名及被調查的里民也簽名，這樣絕對沒問題，沒有貪汙也沒有得到什麼好處，百分之百的安全，在法律上站得住。

我們里民間和睦相處，不會造成敵對，情理法都可以兼顧，沒有三贏至少也有二贏。然後我還有一個小小的建議，希望我們公部門這邊要產官學三方面幫忙，因為我們業者很多雖會飼養、會管理，但是這些學理，還是說這些民眾的需求，如堆肥或化製是困擾，或是在你們這個地方，大家檢舉空氣汙染，已經投資幾百萬、幾千萬還是有臭味，公部門要來協助業者，應該要怎麼改善，我們才會進步，所以我們業者希望公部門這部分能給我們協助。這是附帶的建議，雖跟今天的條例沒有關係，因為有這個機會可以發言，否則沒有機會發言，沒有人會聽，建議要產官學來協助業者，這樣業者才有未來，我們才有可能把這個產業做好，而產業做好我相信臺南市也會有發展性，所以不是大家在這裡說了一堆，三小時也沒有結果，今天這條千萬不要附加上去，我們可以附條件，要申請的人附上里民意見調查報告書，這樣你有根據，而這個意見調查報告書合不合法？可以根據這個來當作佐證，以上是我的建議，謝謝。

主席：(吳代理副局長威達)

感謝理事長，我們今天不限時間的目的，就是要讓大家盡量說出來，我們會來做紀錄，而污染防治的問題，我們有污染防治輔導團，有任何問題，可以跟我們說，我們會跟畜試所、學者組成輔導團去牧場來作輔導。

(七)本市養豬業者蕭鵬飛先生：

大家好，我是剛加入養豬這個行業，我剛開始投資到現在也已二億至三億多了，大家說今天要請這個也不好申請，法律也都很嚴格，但我們也一個個的去克服，若環保做不好，會污染到環境，每種行業都可以考慮做，而我們今天做這個行業，做不好是會被抓去關，我有看過檢察官進入牧場要來抓人，這誰敢來做這畜牧業!畜牧業現在已經訂那麼高的標準，那我也在想，這本來就是養豬業者要做好的事，今天我在這個環境，我一項一項的學，把再好的、再貴的設備買回來，其實真的有那麼好嗎？如果現在有人問說你不要養豬了，你若那時不要決定養豬的話，我會說我不要養了，我後悔了，因為養豬本來就是要把標準、設備用好，畜牧機關的人來把規定定好，不要說抗爭，本來就是你今天自己要注重的，怎麼可能說你養豬還會臭，而怎樣的環境能設畜牧場，當然你也要考慮當地是否適合，若不適合，你業者還要傻傻的花錢嗎？今天臺灣很多科技都好，不過臺南還是要用農業做最大的發展，我今天投資這個，我也是希望對臺灣的畜牧有好的發展。

你今天把標準訂這麼高，我已經想盡辦法要把豬養好，我都去克服了，但又多了好多有的沒的規定，沒必要的困擾，我都嚇到不敢養了，像我本來有心的人，我也不想養了，我覺得以後要養豬的人，進入畜牧行業的人就是要有個報負，要把豬養好，要把環境用好，來發展整體的農業，如果沒有做好，產生一些有的沒的問題，恐怕造成以後發展農業的傷害，這是我小小的意見，謝謝。

主席：(吳代理副局長威達)

感謝你，你的意見很寶貴，我們會做成紀錄。接下來我先問問其他的，沒有反應過的，還有人要說的嗎？不然我就再讓林總幹事來表達。

(八)臺南市養鴨協會林路拾總幹事：

剛才後面的這位，還有前面這兩位前輩的意見都很好，應該是要做然後由區公所的承辦來做主辦，在農業局的輔導之下，若可提供里民的意見書，他們都很同意了，那就過了，必要時再召開這個公聽會，由公所來主辦，因為里辦公室資源也有限。我覺得市政府跟縣政府差在哪，容許同意書在一定的面積以下的，就有權可准了，建照和使照在鄉鎮公所就可以准了。而我們這裡不是，層次不一樣了，現在變成院轄市時反而更嚴了，區公所變成轉陳單位，沒有發揮實際上的作用，如果說這個辦法可以在區公所主辦，這些區長我看都不錯，

市長派的區長都有跟地方互相交流，我們開班會時他們也都會去，以上是我補充的建議，謝謝。

主席：(吳代理副局長威達)

謝謝林總幹事，我們會來做紀錄，大家還有什麼意見嗎？因為剛剛都是產業理事長表達意見，養豬、養鴨，還有養鹿的理事長及養豬業者先進都有發表，剛有建議公所來召開公聽會，公所有什麼意見要表達嗎？ 就如同剛剛我們說過，這公聽會是私人的，所以對公所來說比較不方便表達，且公所的工作也很多，農業人力也有限。我剛才一開始就說過，我們訂這個不是要限制畜牧產業的發展，或是增加地方的困擾，我們希望是促進三贏，今天討論不是就通過了，它還有流程要進行，這是讓大家可以充分表示意見並作成紀錄，送至議會來完成法制上的完備，向大家做個說明。

法制處楊璿圓處長：

剛才這個養鹿協會理事長提到里民意見調查表，原則上，只要對畜牧場的設是加分的，或是可以達成雙方協調的結果，其實在法律上並沒有限制，只是這個部分可能就要看農業局，他們今天對畜牧場設備希望達成的條件是如何的，除了業者的反應，里民也會有相當的反應，今天的公聽會最主要都是業者來列席，里民有時候是透過里長或是民意代表來向農業局反應，所以是不是要辦說明會這個部分，我想農業局已經有做過慎重的考慮，才有今天這個自治條例增設條款，並辦理說明會為大家做說明，相關自治條例自訂的過程也是要再送議會去做審查，如果今天在議會審查過程裡，認為說說明會根本不需要去辦，有需要再去處理就好，也有可能會否決我們目前的提案，所以里民的意見報告書或是他們的同意書也好，這個部分其實都是可以採行的方法，只是這個部分，可能農業局他們有他們專業的考慮，也是要尊重他們執行的過程到底是要怎麼去做處理，以上補充。

四、結語：

主席：(吳代理副局長威達)

好，感謝我們處長的補充的說明，大家還有什麼意見嗎？那我們出席的主任或祕書是否有要指導？那今天如果都沒有問題，我們會把今天的發言過程做個逐字紀錄，並發文給相關單位，也給議會做參考，感謝各位今天充分的發言，提供我們寶貴的意見，感謝各位，今天的公聽會就到這裡，謝謝。

附錄二

台南市養豬協進會書面意見如下：　　114.5.19

1. 針對修正第五條：新設置牧場所在地及相鄰之里需辦理至少一場之公開說明會，協會表達應視其當地之畜牧場之飼養量飽和度去做衡量，而非全面需開說明會由“人”去做衡量，憲法保障人民工作權，人民依法申請，依法設置畜牧場，尤其法規已規定嚴苛符合密閉式，水濂式等現代化之設施，無論農地管理、環保法規皆日趨嚴厲，如果再由”人“的觀點去限制產業之發展，未來豬肉可能都要全面進口了，建請主管機關應輔導本土產業永續發展，提升產業升級，而非以”人”去扼殺產業生存。
2. 第六條修正會議內容應明定其格式文件，採統一表格，以簡政便民。且如果有不同之意見，要如何去處理，又是否只要有開兌明會即可？這些疑慮， 皆需主管機關提供說明。

臺南市議會第4屆第5次定期會提案

類別	編號	提案人	連署人
法規	1	蔡育輝	邱議長莉莉、蔡蘇秋金 陳昆和、蔡宗豪、王家貞 陳皇宇、林冠維、曾培雅 吳通龍、陳秋萍、趙昆原 方一峰、林燕祝、鄭佳欣 郭清華、林美燕、郭信良 吳禹寰、杜素吟、蔡淑惠 邱昭勝、李中岑、謝舒凡 許至椿、周奕齊、陳怡珍 曾之婕、周麗津、蔡秋蘭 陳碧玉、李偉智、尤榮智 王宣貿、余杞青
案由	臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案，敬請審議。		
說明	一、臺南市房屋稅徵收率自治條例（下稱本自治條例）於一百十四年一月九日修正公布，並溯自一百十三年七月一日施行，本自治條例第三條第一項第一款第四目修正規定其他住家用房屋課徵稅率，持有二戶以內者，稅率為百分之三點二；三戶至四戶者，為百分之三點八；五戶至六戶者，為百分之四點二；七戶以上者，為百分之四點八，合先敘明。 二、前揭修法及施行期程過於倉促，且依房屋稅條例第五條第六項授權財政部訂定之「全國單一自住房屋現值一定金額基準與房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」，僅供直轄市及縣（市）政府參考尚無拘束力，因此，本自治條例修正公布施行對本市市民於全國未設籍之其他自家用房屋未進行整體全盤考量，僅以其他合理需要之理由增加課徵高於以往數倍之房屋稅稅率，對市民財產權之保障影響至鉅，容有		

	重新檢討修正之必要。 三、爰依房屋稅條例第五條第二項規定，並於同條例第一項第一款第四目範圍內，再修正本自治條例第一項第一款第四目之其他住家用課徵稅率為持有二戶以內者，稅率調整為百分之二；三戶至四戶者，為百分之二點二；五戶至六戶者，為百分之二點四；七戶以上者，為百分之二點八。 四、檢附臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案總說明、條文修正草案對照表、修正草案條文。
辦法	經大會決議通過後，送市府公布施行。
大會決議	同意撤案。

臺南市房屋徵收條例-其他住家用房屋課徵稅率修正對照表

項目	全國持有戶數	現行差別稅率	修正後差別稅率
其他住家用房屋	2戶以內	3.20%	2%
	3-4戶	3.80%	2.20%
	5-6戶	4.20%	2.40%
	7戶以上	4.80%	2.80%

臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案總說明

一、 臺南市房屋稅徵收率自治條例（下稱本自治條例）於一百十四年一月九日修正公布，並溯自一百十三年七月一日施行，合先敘明。

二、 緣上揭本自治條例第三條第一項第一款第四目規定其他住家用房屋課徵稅率，係依房屋稅條例第五條第二項、第六項、財政部一百十三年四月一日台財稅字第一一三００五四七三四０號公告之「全國單一自住房屋現值一定金額基準與房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」及財政部一百十三年四月二十二日台財稅字第一一三〇〇五二二一九〇號令發布之「房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法」第五條等之規定，基於其他合理需要，對持有二戶以內者，稅率調整為百分之三點二；三戶至四戶者，為百分之三點八；五戶至六戶者，為百分之四點二；七戶以上者，為百分之四點八。

三、由於前揭修法及施行期程過於倉促，且依房屋稅條例第五條第六項授權財政部訂定之「全國單一自住房屋現值一定金額基準與房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」，僅供直轄市及縣（市）政府參考尚無拘束力，因此，本自治條例修正公布施行對本市市民於全國未設籍之其他自家用房屋未進行整體全盤考量，僅以其他合理需要之理由增加課徵高於以往數倍之房屋稅稅率，對市民財產權之保障影響至鉅，容有重新檢討修正之必要。

四、爰依房屋稅條例第五條第二項規定，並於同條例第一項第一款第四目範圍內，再修正本自治條例第一項第一款第四目之其他住家用課徵稅率為持有二戶以內者，稅率調整為百分之二；三戶至四戶者，為百分之二點二；五戶至六戶者，為百分之二點四；七戶以上者，為百分之二點八。

臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說　　明
第三條　　本市房屋稅依其房屋現值，按下列稅率課徵之： 一、住家用房屋： (一)供自住、公益出租人出租使用或以土地設定地上權之使用權房屋並供該使用權人自住使用者，百分之一點二。但本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值在一定金額以下者，百分之一。 (二)前目以外，出租申報租賃所得達所得稅法第十四條第一項第五類規定之本市一般租金標準者或繼承取得之共有房屋，四戶以內者，百分之一點五；五戶至六戶者，百分之二；七戶以上者，百分之二點四。 (三)起造人持有使用執照所載用途為住家用之待銷售房屋，於起課房屋	第三條　　本市房屋稅依其房屋現值，按下列稅率課徵之： 一、住家用房屋： (一)供自住、公益出租人出租使用或以土地設定地上權之使用權房屋並供該使用權人自住使用者，百分之一點二。但本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值在一定金額以下者，百分之一。 (二)前目以外，出租申報租賃所得達所得稅法第十四條第一項第五類規定之本市一般租金標準者或繼承取得之共有房屋，四戶以內者，百分之一點五；五戶至六戶者，百分之二；七戶以上者，百分之二點四。 (三)起造人持有使用執照所載用途為住家用之待銷售房屋，於起課房屋	一、本條第一項第一款第四目修正。 二、緣本自治條例一百十四年一月九日修正公布並自一百十三年七月一日施行，就其他住家用房屋，依房屋稅條例第五條第二項、第六項、財政部一百十三年四月一日台財稅字第一一三００五四七三四０號公告之「全國單一自住房屋現值一定金額基準與房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」及財政部一百十三年四月二十二日台財稅字第一一三〇〇五二二一九〇號令發布之「房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法」第五條等之規定，基於其他合理需要，對持有二戶以內者，稅率調整為百分之三點二；三戶至四戶者，為百分之三點

稅一年以內，百分之二；超過一年，二年以內，百分之二點四；超過二年，四年以內，百分之三點六；超過四年，五年以內，百分之四點二；超過五年，百分之四點八。	稅一年以內，百分之二；超過一年，二年以內，百分之二點四；超過二年，四年以內，百分之三點六；超過四年，五年以內，百分之四點二；超過五年，百分之四點八。	八；五戶至六戶者，為百分之四點二；七戶以上者，為百分之四點八，合先敘明。
（四）**其他住家用房屋，持有二戶以內者，百分之二；三戶至四戶者，百分之二點二；五戶至六戶者，百分之二點四；七戶以上者，百分之二點八**。	（四）其他住家用房屋，持有二戶以內者，百分之三點二；三戶至四戶者，百分之三點八；五戶至六戶者，百分之四點二；七戶以上者，百分之四點八。	三、由於前揭修法及施行期程過於倉促，且依房屋稅條例第五條第六項授權財政部訂定之「全國單一自住房屋現值一定金額基準與房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」，僅供直轄市及縣（市）政府參考尚無拘束力。因此，對本市市民於全國未設籍之其他自家用房屋未進行整體全盤考量，僅以其他合理需要之理由增加課徵高於以往數倍之房屋稅稅率，對市民財產權之保障影響至鉅，容有重新檢討修正之必要。
（五）符合房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法第四條規定者，採單一稅率百分之二，不計入第二目至第四目房屋戶數及適用差別稅率。	（五）符合房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法第四條規定者，採單一稅率百分之二，不計入第二目至第四目房屋戶數及適用差別稅率。	四、爰依房屋稅條例第五條第二項規定並於同條例第一項第一款第四目範圍內，再修正其他住家用課徵稅率為持有二戶以內者，稅率調整為百分之二；三戶至四戶者，為百分之二點二；五戶至六戶者，
（六）前目房屋符合第二目規定者，採單一稅率百分之一點五。	（六）前目房屋符合第二目規定者，採單一稅率百分之一點五。	
二、非住家用房屋：	二、非住家用房屋：	
（一）供營業、私人醫院、診所或自由職	（一）供營業、私人醫	